Cum Catholica Ecclesia — excommunicatio invasorum ditionis pontificiae

PIUS PP. IX. · 1860-03-26 · Latin

PIUS PP. IX.

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Fia Catholica Ecclesia a Christo Domino funda- ta et instituta, ad sempiternam hominum salutem curandam , perfectae societatis formam vi divinae suae institutionis obtinuerit, ea proinde libertate pol- lere debet, ut in sacro suo ministerio obeundo nulli civili potestati subiaceat. Et quoniam ad libere, ut par erat, agendum iis indigebat praesidiis quae temporum conditioni ac necessitati congruerent, ic- circo singulari prorsus divinae providentiae consilio factum est, ut cum Romanum corruit Imperium et in plura fuit regna divisum, Romanus Pontifex, quem Christus totius Ecclesiae suae caput centrumque con- stituit, civilem assequeretur principatum. Quo sane a Deo ipso sapientissime consultum est, ut in tanta temporalium Principum multitudine ac varietate Sum- mus Pontifex illa frueretur politica libertate , quae tantopere necessaria est ad spiritualem suam pote- statem, auctoritatem et iurisdictionem toto orbe abs- que ullo impedimento exercendam. Atque ita plane decebat, ne catholico orbi ulla oriretur occasio dubi- tandi , impulsu fortasse civilium potestatum , vel partium studio duci quandoque posse in universali procuratione gerenda Sedem illam, ad quam propter potiorem principalitatem | necesse est omnem Eccle- stam convenire.

Facile autem intelligitur quemadmodum eiusmo- di Romanae Ecclesiae Principatus, licet suapte na- tura temporalem rem sapiat, spiritualem tamen in- duat indolem vi sacrae, quam habet, destinationis, et arctissimi illius vinculi quo cum maximis Rei Christianae rationibus coniungitur. Quod tamen nil impedit quominus ea omnia, quae ad temporalem quoque populorum felicitatem conducunt, perfici queant , quemadmodum gesti a Romanis -Pontifici- bus per tot saecula civilis regiminis historia lucu- lentissime testatur.

Cum porro ad Ecclesiae bonum et utilitatem re- spiciat Principatus de quo loquimur, mirum non est quod Ecclesiae ipsius hostes persaepe illum con- vellere et labefactare multiplici insidiarum et cona- tuum genere contenderint : in quo tamen nefaria il- lorum molimina, Deo Ecclesiam suam iugiter adiu- vante, in irritum serius ocius ceciderunt. lam vero novit universus orbis quomodo luctuosis hisce tem- poribus infestissimi Catholicae Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis osores abominabiles facti im stu- diis suis, ac loquentes in hypocrisi mendacium hanc ipsam Sedem proculcatis divinis humanisque iuribus, civili, quo potitur, Principatu spoliare nequiter ad- nitantur, idque assequi studeant non manifesta quidem, uti alias, aggressione, armorumque vi , sed falsis aeque ac perniciosis principiis callide indu etis , ac popularibus motibus malitiose excitatis. Ne- que enim erubescunt nefandam populis suadere re- bellionem contra legitimos principes, quae ab Apo- - Stolo clare aperteque damnatur ita docente: Omnis

anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei or- dinationi resistit. Qui autem resistunt. ipsi sibi da- mnationem acquirunt. (*) Dum vero pessimi istius- modi veteratores temporalem Ecclesiae dominatio— nem aggrediuntur , eiusque venerandam auctorita- tem despiciunt, eo impudentiae deveniunt, ut suam in Ecclesiam ipsam reverentiam et obsequium pa- lam iactare non desinant. Atque illud vel maxime dolendum, quod tam prava agendi ratione sese pol- luerit non nemo etiam ex iis , qui , uti Catholicae Ecclesiae tilii, in ipsius tutelam atque praesidium impendere debent auctoritatem , qua in subiectos sibi populos potiuntur.

In subdolis ac perversis, quas lamentamur, ma- chinationibus praecipuam habet partem Subalpinum Gubernium, a quo pridem omnes norunt quanta et quam deploranda eo in Regno damna ac detrimenta Ecclesiae eiusque iuribus, sacrisque Ministris fuerint inlata, de quibus in Consistoriali potissimum Allo- cutione die XXII Ianuarii MDCCCLV habita vehe- menter doluimus. Post despectas hactenus Nostras ea de re iustissimas reclamationes Gubernium ipsum eo temeritatis modo progressum est, ut ab irroganda universali Eeclesiae iniuria minime abstinuerit, ci- vilem impetens Prinoipatum, quo Deus hane B.Pe- tri Sedem instructam voluit ad apostolici ministerii libertatem, uti animadvertimus, tuendam atque ser- vandam. Primum sane ex manifestis aggressionis

(*) S. Paul. Ep. ad Rom. c. XIII. v. 1 et seq.

indiciis prodiit quum in Parisiensi Conventu, an- no 1856 acto, ex parte eiusdem Subalpini Gubernii inter .hostiles nonnullas expositiones speciosa quae- dam fatio proposita fuit ad civile Romani Pontificis dominium infirmandum, et ad Ipsius Sanctaeque hu- ius Sedis auctoritatem imminuendam. Ubi vero su- ' periore anno Italicum exarsit bellum inter Austriae Imperatorem , et foederatos invicem Imperatorem Galliarum ac Sardiniae Regem , nihil fraudis nihil sceleris praetermissum est , ut Pontificiae Nostrae Ditionis populi ad nefariam defectionem modis om- nibus impellerentur. Hinc instigatores missi, pecu- nia.largiter effusa , arma suppeditata , incitamenta

pravis scriptis et ephemeridibus admota , et omne fraudum genus adhibitum vel ab illis, qui eiusdem Gubernii legatione Romae fungentes , nulla habita gentium iuris lionestatisque ratione, proprio munere perperam abutebantur ad tenebricosas molitiones in Pontificii Nostri Gubernii perniciem agendas. Oborta deinde in nonnullis Ditionis Nostrae Pro- vineis, quae dudum occulte comparata fuerat, se- ditione, illico per fautores Regia Dictatura procla- mata est, statimque a Subalpino Gubernio Commis- sari adlecti, qui, alio etiam nomine postea appel- lati, provincias illas regendas sumerent. Dum haec agerentur, Nos gravissimi officii Nostri memores - non praetermisimus binis Nostris Allocutionibus die XX Iunii et XXVI Septembris superiore anno ha- bitis de violato civili huiusce S. Sedis principatu altissime conqueri, simulque violatores serio monere de censuris ac poenis per canonicas sanctiones in- flictis, in quas ipsi proinde misere inciderant. Exi-

stimandum porro erat, patratae violationis auctores ‘ per iteratas Nostras monitiones ac querelas ab ini- quo proposito destituros ; praesertim cum universi Catholici Orbis sacrorum Antistites , et fideles cu- jusque ordinis, dignitatis, et conditionis eorum cu- rae commissi suas nostris expostulationibus adiun- . gentes unanimi alacritate Nobiscum huius Aposto— licae. Sedis, et universalis Ecclesiae iustitiaeque cau- sani propugnandam susceperint, cum optime intel- ligerent, quantopere civilis, de quo agitur, princi- patus ad liberam supremi Pontificatus iurisdictionem intersit. Verum (horrescentes dicimus!) Subalpinum Gubernium non solum Nostra monita, querelas, et ecclesiasticas poenas contempsit, sed etiam in sua persistens improbitate, populari suffragio pecuniis, minis, terrore aliisque callidis artibus contra omne ius extorto, minime dubitavit commemoratas No- stras Provincias invadere, occupare, et in suam po- testatem dominationemque redigere. Verba quidem. desunt ad tantum improbandum facinus, in quo plura et maxima habentur facinora. Grave namque admittitur sacrilegium, quo una simul aliena iura contra naturalem divinamque legem usurpantur , omnis iustitiae ratio subvertitur, et cuiusque civilis Principatus ac totius humanae Societatis fundamenta penitus evertuntur.

Cum igitur ex una parte non sine maximo animi Nostri dolore intelligamus, irritas futuras novas ex- postulationes apud eos qui velut aspides surdae ob- turantes aures suas nihil hucusque monitis ac que- stubus Nostris commoti sunt; ex altera vero parte intime sentiamus quid a Nobis in tanta rerum ini-

‘ quitate omnino postulet Ecclesiae huiusque Aposto- licae Sedis ac totius Catholici Orbis causa, impro- borum hominum opera tam vehementer oppugnata, iecirco cavendum Nobis est ne diutius cunctando gravissimi offieii Nostri muneri deesse videamur. Eo nempe adducta res est ut illustribus Praedecesso- rum Nostrorum vestigiis inhaerentes suprema illa au- ctoritate utamur, qua cum solvere, tum etiam li- gare Nobis divinitus datum est; ut nimirum debita in sontes adhibeatur severitas, eaque salutari ceteris exemplo sit.

Itaque post Divini Spiritus lumen privatis pu- blicisque precibus imploratum , post adhibitum se- lectae VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium Congre- gationis consilium, auctoritate Omnipotentis Dei et Ss: Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra denuo de- claramus, eos omnes, qui nefariam in praedictis Pon- tificiae Nostrae Ditionis Provinciis rebellionem et ea- rum usurpationem , occupationem , invasionem, et alia huiusmodi, de quibus in memoratis Nostris Al- locutionibus die XX Iunii et XXVI Septembris su- perioris anni conquesti sumus, vel eorum aliqua per- petrarunt, itemque ipsorum mandantes , fautores , adiutores, consiliarios, adhaerentes, vel alios quos- cumque praedictarum rerum exequutionem quolibet praetextu et quovis modo procurantes, vel per se ipsos exequentes , Maiorem Excommunicationem , aliasque censuras ae poenas ecclesiasticas a Ss. Ca- nonibus, Apostolicis Constitutionibus, et Generalium Conciliorum, Tridentini praesertim (Sess. XX. Cap. XI de reform.) Decretis inflictas incurrisse; et si opus est, de novo excommunicamus , et anathemiza-

mus, item declarantes, ipsos omnium et quorum- cumque privilegiorum, gratiarum, et indultorum sibi a Nobis, seu Romanis Pontificibus Praedecessoribus Nostris, quomodólibet concessorum amissionis poenas eo ipso pariter incurrisse; nec a censuris huiusmodi a quoquam, nisi a Nobis, seu Romano Pontifiee pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentia in easdem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi ac liberari posse; ac in- super inhabiles et incapaces esse qui absolutionis be- neficium consequantur , donec omnia quomodolibet attentata publice retractaverint, revocaverint, cas- saverint, et aboleverint, ae omnia in pristinum sta- tum plenarie et cum effectu redintegraverint, vel alias debitam et condignam Ecclesiae,. ac Nobis, et huic Sanctae Sedi satisfactionem in praemissis praestite- rint. Iccirco illos omnes, etiam specialissima men- tione dignos, nec non illorum successores in officiis a retractatione, revocatione, cassatione et abolitione emnium ut supra attentatorum per se ipsos facienda, vel alias debita et condigna Ecelesiae, ac Nobis, et dictae S. Sedi satisfactione realiter et cum effectu in eisdem praemissis exhibenda , praesentium Lit- terarum, seu alio quocumque praetextu, minime li- beros et exemptos , sed semper ad haec obligatos fore et esae, ut absolutionis beneficium obtinere va- leant, earumdem tenore praesentium Uecetuumus et pariter declaramus.

Dum autem hane muneris Nostri partem, tristi Nos urgente necessitate, moerentes implemus, mi- nime obliviscimur, Nosmetipsos lllius hic in terris vicariam operam agere, qui nor vult mortem pec-

catoris, sed ut convertatur et vivat, quique in mun- dum venit quaerere, ‘et salvum facere quod perie- rat.

Quapropter in humilitate cordis Nostri ferven- tissimis precibus Ipsius misericordiam sine intermis- sione imploramus et exposcimus, ut eos omnes, in quos ecclesiasticarum poenarum severitatem adhi— bere coacti sumus, divinae suae gratiae lumine pro- pitius illustret, atque omnipotenti sua virtute de per- ditionis via ad salutis tramitem reducat. ' Decernentes, praesentes Litteras, et in eis con- | tenta quaecumque, etiam ex eo quod praefati, et alii quicumque in praemissis interesse habentes, seu ha- bere quomodolibet praetendentes , cuiusvis status , gradus, ordinis, praeeminentiae, et dignitatis exi- Btant , seu alias specifica et individua mentione et expressione digni illis non cousenserint, sed ad ea vocati , citati et auditi , causaeque , propter quas praesentes emanaverint, sufficienter adductae, veri- ficatae, et iustificatae non fuerint, aut ex alia qua- libet causa, oolore, praetextu, et capite, nullo un- quam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio, aut intentionis Nostrae, vel interesse habentium consensus , ac alio. quocumque defectu notari, impugnari, infringi. retractari, in controver- siam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adver- sus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti, vel gratiae reme- dium intentari vel impetrari , aut impetrato , seu etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concesso, et emanato, quempiam in iudicio, vel extra illud uti, seu iuvari ullo modo posse ; sed ipsas prae- sentes Litteras semper firmas, validas, et efficaces

existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter, et inconcusse observari: sicque et non aliter in prae- missis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, et S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, et Sedis praedietae Nuncios , aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes, et functuros, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari, et de- finiri debere ; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno- ranter contigerit attentari.

Non obstantibus praemissis , et quatenus opus sit, Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, nec non quibusvis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmi- tate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, ac usi- bus, et stylis etiam immemorabilibus, privilegiis quo- que, indultis, et Litteris Apostolicis praedictis, aliis- ‘que quibuslibet Personis, etiam quacumque ecclesia- stica vel muudana dignitate fulgentibus, et alias quo- modolibet qualificatis, et specialem expressionem re- quirentibus sub quibuseumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum de— rogatoriis , aliisque efficacioribus , efficacissimis , et insolitis clausulis, irritantibusque, et aliis Decretis, etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine simi- libus, et consistorialiter, et alias quomodolibet in eon- trarium praemissorum concessis, editis, factis ae plu-

ries iteratis et quantiscumque vicibus approbatis, con- firmatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expres- ga, et individua, ac de verbo ad verbum, non au- tem per clausulas generales idem importantes, men-

tio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua

alia exquista forma ad hoc servenda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, exprime- rentur et insererentur , praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris , ad praemissorum effe- etum hac vice dumtaxat specialiter et expresse de- rogamus, et derogatum esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque non obstantibus.

Cum autem eaedem praesentes Litterae ubique, ac praesertim in locis, in quibus maxime opus es- set, nequeant tute publicari, uti notorie constat, vo- lumus illas, seu earum exempla ad valvas Ecclesiae Lateranensis, et Basilicae Principis Apostolorum, nec non Cancellariae Apostolicae, Curiaeque Generalis in Monte Citaforio, et in Acie Campi Florae de Urbe, : ut moris est, affigi et publicari, sicque publicatas et affixas omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent.

Volumus autem ut earumdem Litterarum Tran- sumptis, seu Exemplis, etiam impressis, manu ali- euius Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius Personae in dignitate ecclesiastica constitutae mu- nitis, eadem prorsus fides ubique locorum et gen-

tium tam in iudicio, quam extra illud ubique adhi- beatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si fo- rent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Pi- scatoris die XXVI Martii Anno MDCCCLX.

Pontificatus Nostri Anno Decimo Quarto. Loyfco sigilli

PIVS PP. IX.

Anno a Nativitate Domini M DCCCLX. Indict. 111. die vero 29 Martii Pontificatus SS91 in Christo Patris et Domini Nostrs Domini PI] divina providentia PAPAE NONI Anno XIV. praesentes Litterae Apostolicae afizae et publicatae fuerunt ad valvas. Basilicarum | Lateranensis et Vaticanae , Cancellariae Apostolicae , ac Magnae Curiae Innocentianae dtque in Acie Campi Florae per me Aloisium Serafini Apost. Curs.

Philippus Ossani Magist Curs.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume III. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1864. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.